

Sengketa Nazhir



Nazhir memegang peran penting sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Namun, tidak menutup kemungkinan muncul sengketa, baik karena perbedaan pandangan, pengelolaan aset, maupun kepentingan antar pihak. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efektif, tetapi juga tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Penyelesaian sengketa nazhir harus dimulai dengan **pendekatan musyawarah** untuk mufakat. Prinsip ini menjadi fondasi utama karena mengedepankan dialog, kebersamaan, dan upaya damai tanpa melibatkan pihak luar. Musyawarah bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga hubungan baik sekaligus konflik secara elegan.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melangkah ke tahap berikutnya dengan **melibatkan BWI**. Dalam tahap ini, BWI dapat memberikan pendapat hukum atau solusi sebagai bentuk konsultasi awal. Bahkan, jika disepakati bersama BWI dapat berperan lebih jauh sebagai mediator atau arbitrator dalam penyelesaian sengketa.

Alur penyelesaian sengketa nazhir adalah sebagai berikut

1. Musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal penyelesaian
2. Konsultasi ke Badan Wakaf Indonesia untuk memperoleh pandangan hukum
3. Penunjukan BWI sebagai mediator atau arbitrator jika disepakati para pihak
4. Pelaksanaan sidang maksimal 3 kali dalam 30 hari
5. Penerbitan hasil akhir berupa rekomendasi (mediasi) atau putusan (arbitrase)

Ketika BWI berperan sebagai mediator atau arbitrator, proses penyelesaian dilakukan secara terstruktur melalui tiga kali persidangan. Sidang pertama mempertemukan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi masing-masing. Sidang kedua dan ketiga dilakukan secara terpisah agar masing-masing pihak dapat memberikan keterangan secara lebih terbuka dan mendalam.

Hasil dari proses ini bergantung pada peran yang dijalankan oleh BWI. Jika sebagai mediator, maka BWI hanya memberikan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat. Sebaliknya, jika bertindak sebagai arbitrator, maka putusan yang dihasilkan bersifat final dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang

Ada batasan yang perlu diperhatikan. Ketika sengketa sudah masuk ke ranah hukum, baik perdata maupun pidana, maka kewenangan penyelesaian tidak lagi berada pada BWI. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian beralih ke pengadilan, sementara BWI hanya dapat berperan sebagai pemberi keterangan ahli atau regulator.



Terdapat beberapa hal penting mengenai **peran BWI** yang perlu diperhatikan, yaitu:

- BWI hanya terlibat penuh jika sengketa belum masuk pengadilan
- Putusan arbitrase BWI bersifat final dan mengikat
- Rekomendasi mediasi bersifat anjuran (tidak wajib diikuti)
- BWI dapat menjadi pihak netral yang membantu menemukan solusi

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nazhir tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang adil, transparan, dan terstruktur untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.

Selain itu, sistem ini juga diperkuat oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, para pihak memiliki kepastian dalam menyelesaikan konflik secara sah dan terarah.

Sumber:

- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. 2021.
<https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 62 mengenai penyelesaian sengketa wakaf.
<https://peraturan.info/uu/2004/41>